

第十一章 共同犯罪

第一节 共同犯罪概述

【考点 1：共同犯罪的概念与理论争议】

- (1) 共同犯罪是二人以上共同实施的犯罪，具有比单独犯罪更严重的社会危害性；
 - (2) 犯罪共同说（客观主义）：以某一犯罪构成要件为内容，要求共同实行意思和共同实行事实；
 - (3) 行为共同说（主观主义）：以犯罪事实为根据，不以犯罪构成为前提；
 - (4) 我国刑法第 25 条规定："共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪"；
- 〈引述〉犯罪共同说代表人物：德国比克迈尔、日本小野清一郎；
- 〈时序〉1979 年刑法第 22 条首次规定共同犯罪概念，1997 年修订后刑法第 25 条沿用；

【考点 2：共同犯罪的主体要件】

- (1) 必须是"二人以上"，包括自然人和单位；
 - (2) 自然人必须达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力；
 - (3) 三种主体结构：两个以上自然人、两个以上单位、自然人与单位；
 - (4) 不同身份的人可构成共同犯罪，非国家工作人员可成为受贿罪共犯；
- 〈注意〉已满 12 周岁不满 14 周岁的人仅对特定 8 种犯罪负刑事责任；
- 〈注意〉已满 14 周岁不满 16 周岁的人只对 8 种犯罪负刑事责任；
- 〈易错点〉15 周岁甲与 16 周岁乙共同盗窃，只追究乙的刑事责任；

【考点 3：共同犯罪的主观要件】

- (1) 必须具有"共同故意"，包括意思联络、共同认识、共同意志；
- (2) 意思联络：认识到与他人相互配合共同实施犯罪；
- (3) 共同认识：明知共同犯罪行为性质和危害结果；
- (4) 共同意志：对危害结果采取希望或放任态度；
- (5) 意志形式可为直接故意、间接故意或两者结合；

〈注意〉共同犯罪故意不是"相同"故意，关键在于意思联络；

【考点 4：共同犯罪的客观要件】

- (1) 必须具有"共同行为"，在共同故意支配下相互配合形成整体；
- (2) 三种表现形式：共同作为、共同不作为、作为与不作为结合；
- (3) 分为实行行为和非实行行为（组织、教唆、帮助）；
- (4) 共同行为可同时实施，也可不同时实施；

〈示例〉甲乙共谋杀丙，甲提供凶器，乙实施杀人；

〈示例〉甲乙均为锅炉工，合谋不给锅炉加水致爆炸；

【考点 5：共谋而未实行的认定】

- (1) 共谋而未参与实行仍构成共同犯罪；
- (2) 意志以外原因未实行且他人既遂的，按既遂论处；
- (3) 意志以外原因未实行且他人未遂的，按未遂处理；
- (4) 主动改变主意未实行且他人未遂的，按中止处理；
- (5) 意志以外原因未实行且他人中止的，按预备处理；

〈注意〉共谋即共同预备行为，即使均未实行亦可成立共同犯罪；

【考点 6：共同过失犯罪】

- (1) 刑法第 25 条第 2 款规定："二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处"；
- (2) 应区分事实上的共同犯罪与法律上的共同犯罪；
- (3) 共同过失犯罪客观存在但不成立法律上的共同犯罪；
- (4) 共同过失犯罪按各自所犯罪名分别处罚；

〈示例〉甲乙在山顶共同推落巨石，疏忽大意砸死行人丙；

〈对比〉共同故意犯罪有意思联络，共同过失犯罪无主观联系；

【考点 7：间接实行犯】

- (1) 以利用他人作为“犯罪工具”实施犯罪并承担全部刑事责任；
 - (2) 不属于共同犯罪范畴，被利用者不负刑事责任；
 - (3) 五种表现形式：利用未达刑事责任年龄者、精神病人、无罪过行为、合法行为、过失行为；
 - (4) 主观上具有利用他人犯罪的故意，客观上具有利用行为；
- 〈注意〉利用限制刑事责任能力人不构成间接实行犯，属共同犯罪；
- 〈案例〉利用不满 12 周岁人实施犯罪，构成间接实行犯；

【考点 8：片面共犯】

- (1) 一方存在共同犯罪故意，另一方无此犯意的情形；
 - (2) 从整体看不具有共同犯罪特征，称为共同犯罪名不符实；
 - (3) 建议立法规定：实行犯不知情时帮助实行犯的，比照从犯定罪处罚；
 - (4) 实行犯按单独犯罪论处，帮助犯比照从犯处罚；
- 〈示例〉甲追杀乙，丙暗中设置障碍致乙被甲杀死；

【考点 9：实行过限的处理】

- (1) 实行过限指实行犯实施超出共同犯罪故意的行为；
 - (2) 共同实行犯过限：过限者数罪并罚，其他人不承担过限责任；
 - (3) 组织犯过限：只对组织范围内犯罪承担责任；
 - (4) 教唆犯过限：一般不承担过限责任，但结果加重犯例外；
 - (5) 帮助犯过限：不承担过限责任，结果加重犯例外；
- 〈案例〉甲乙丙共同抢劫，丙强奸女主人，甲乙不知情，丙数罪并罚；
- 〈注意〉结果加重犯中的加重结果，其他共犯人应承担刑事责任；

【考点 10：不构成共同犯罪的情况】

- (1) 一人故意一人过失的不构成共同犯罪；
- (2) 故意犯罪与无罪过行为不构成共同犯罪；
- (3) 同时犯：同时实施犯罪但无意思联络的，分别定罪；
- (4) 不同犯罪构成无重合内容的不构成共同犯罪；
- (5) 事前无通谋的窝藏、包庇等不构成共同犯罪；

〈示例〉甲乙同时潜入仓库行窃但无联络，属同时犯；

〈示例〉甲盗窃枪支乙窃取钱财，无重合内容不构成共同犯罪；

第二节 共同犯罪的形式

【考点 1：共同犯罪形式的基本概念与分类】

- (1) 共同犯罪的形式是形成形式、结构形式和结合形式的总称；
- (2) 我国刑法理论界采取"四类八种"分类法，按不同标准划分共同犯罪形式；
- (3) 共同犯罪形式与共同犯罪人分类不同，前者解决犯罪性质认识问题，后者解决刑事责任个别化问题；

【考点 2：任意共同犯罪与必要共同犯罪】

- (1) 任意共同犯罪是刑法分则规定的能够单独实施的犯罪，二人以上共同实施时构成，如放火、爆炸、故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸等；
- (2) 必要共同犯罪是刑法分则规定的只能由二人以上共同行为才能构成的犯罪，分为聚众性共同犯罪与集团性共同犯罪；
- (3) 聚众性共同犯罪由首要分子组织、策划、指挥众人实施，至少三人参与，如聚众阻碍解救被收买妇女儿童罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众斗殴罪等；
- (4) 集团性共同犯罪是三人以上有组织地实施的共同犯罪，如组织、领导、参加恐怖组织罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪；

〈注意〉必要共同犯罪因刑法已分别规定处罚条款，不必适用总则共同犯罪规定；

【考点 3：事前通谋与事前无通谋的共同犯罪】

(1) 事前通谋的共同犯罪是各犯罪人在着手实行前进行商议策划形成共同故意的犯罪；

(2) 事前无通谋的共同犯罪是各犯罪人在刚着手或实行过程中形成共同故意的犯罪；

(3) 部分犯罪以事前是否通谋作为区分标准，如明知犯罪人提供帮助，事前通谋构成本犯共犯，无通谋构成窝藏包庇罪；

(4) 事前通谋犯罪因有谋划更易得逞，人身危险性和社会危害性更大；

〈示例〉甲正殴打乙，丙路过应甲请求共同将乙打成重伤，属事前无通谋共同犯罪；

〈案例〉刑法第 310 条规定明知犯罪人提供隐藏处所，事前通谋构成本犯共犯；第 349 条规定包庇毒品犯罪分子，事前通谋以毒品犯罪共犯论处；

【考点 4：简单共同犯罪与复杂共同犯罪】

(1) 简单共同犯罪是各犯罪人都直接实行某一具体犯罪构成客观要件行为的犯罪，每个人都是实行犯；

(2) 复杂共同犯罪是各犯罪人之间存在分工的犯罪，包括教唆犯、帮助犯、实行犯、组织犯等不同角色；

(3) 复杂共同犯罪因分工不同，各人作用不同，应承担的刑事责任也不同，处罚时应区别对待；

〈示例〉甲乙两人都实施抢劫丙财物的行为，属简单共同犯罪；

【考点 5：一般共同犯罪与有组织共同犯罪】

(1) 一般共同犯罪是二人以上为实施特定犯罪而事前或临时结合的无特殊组织形式的犯罪；

(2) 有组织共同犯罪即集团犯罪，刑法第 26 条第 2 款规定犯罪集团是“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织”；

(3) 犯罪集团具有四个基本特征：成员多数性（三人以上）、共同犯罪目的性、较强组织性、相当稳固性；

(4) 犯罪集团的稳固性指以实施多次犯罪为目的而联合，即使只实施一次犯罪或未实施也不影响集团成立；

〈注意〉二人共同犯罪即使其他特征与犯罪集团相似，也不能称为犯罪集团；

〈对比〉反有组织犯罪法规定的有组织犯罪范围窄于有组织共同犯罪，特指黑社会性质组织犯罪和恶势力组织犯罪；

第三节 共同犯罪人及其刑事责任

【考点 1：共同犯罪人分类方法】

(1) 分工分类法：以共同犯罪人在共同犯罪中的分工为标准，区分为实行犯（正犯）、组织犯、帮助犯、教唆犯；

(2) 作用分类法：以共同犯罪人对犯罪结果产生的原因力大小为标准，区分为主犯、从犯和胁从犯；

(3) 我国刑法采用作用分类法为主，同时划分出教唆犯的混合模式；

〈对比〉分工分类法是大多数国家采用的方法，我国采用的是作用分类法与分工分类法相结合；

【考点 2：主犯的种类与认定】

(1) 犯罪集团首要分子：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，具有组建集团、网罗成员、制订计划、指挥活动等特征；

(2) 其他主犯：在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，包括犯罪集团骨干分子、聚众犯罪首要分子、一般共同犯罪中的主要作用者；

(3) 主犯认定需综合考察犯罪前、犯罪过程中、犯罪完成后的表现；

〈注意〉共同犯罪中的主犯可能是一个，也可能是几个，有时全部共同犯罪人均是主犯；

【考点 3：主犯定罪范围规定】

(1) 犯罪集团首要分子：按照集团所犯的全部罪行处罚；

(2) 其他主犯：按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；

(3) "集团所犯的全部罪行"不等同于"集团成员所犯的全部罪行"；

〈时序〉我国刑事立法对主犯定罪范围经历了自身罪行负责说→全部罪行负责说→参与罪行负责说的发展过程；

〈注意〉首要分子对集团成员实行过限行为不承担刑事责任；

【考点 4：从犯的种类与刑事责任】

(1) 次要的实行犯：在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子，直接实施犯罪构成客观要件的行为但作用较小；

(2) 帮助犯：在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子，不直接实施犯罪而为共同犯罪实施创造条件；

(3) 刑事责任：应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；

〈注意〉刑法分则明确规定某些共同犯罪中从犯法定刑的，按分则规定处罚，无须适用总则规定；

【考点 5：胁从犯的特征与认定】

(1) 客观上实施了犯罪行为；

(2) 主观上明知自己实施的行为是犯罪行为，在可以选择不实施的情况下仍实施犯罪；

(3) 因受他人胁迫而参加犯罪，胁迫是指以剥夺生命、损害健康、揭发隐私、毁损财物等进行精神强制；

〈注意〉1997 年刑法将“被诱骗参加犯罪的人”排除在胁从犯之外；

〈易错点〉胁从犯与紧急避险的界限：当胁迫是正在发生的直接威胁且为保护较大利益时，应认定为紧急避险；

〈提示〉胁从犯可能转化为从犯或主犯，应按转化后的情况处理；

【考点 6：胁从犯的刑事责任】

(1) 应当按照犯罪情节减轻处罚或者免除处罚；

(2) 处罚宽于对从犯的处罚，因其主观上并不愿意实施犯罪，作用小于从犯；

(3) 具体适用减轻还是免除处罚，应根据受胁迫程度、犯罪性质、行为作用大小等情况确定；

【考点 7：教唆犯的构成条件】

(1) 客观上具有教唆他人犯罪的行为：用授意、劝说、请求、命令、挑拨、刺激、收买、引诱等方法唆使他人实施具体犯罪；

(2) 主观上具有教唆他人犯罪的故意：认识到他人尚无犯罪决意，预见并希望或放任教唆行为产生的结果；

(3) 教唆对象是本无犯罪意图或犯罪意志不坚决的人；

〈注意〉教唆行为只能以作为方式出现，不作为不可能成立教唆犯；

【考点 8：教唆犯的处罚原则】

(1) 教唆他人犯罪的，按照在共同犯罪中所起的作用处罚：起主要作用的按主犯处罚，起次要作用的按从犯处罚；

(2) 教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚；

(3) 被教唆人没有犯被教唆的罪的，对教唆犯可以从轻或者减轻处罚；

〈注意〉教唆不满 12 周岁的人实施犯罪或教唆已满 12 周岁不满 16 周岁的人实施特定犯罪以外的犯罪，对教唆人应以间接正犯论处；

〈易错点〉教唆未遂与未遂的教唆犯是两个不同概念：前者指被教唆人未犯被教唆的罪，后者指被教唆人已着手实行但未完成犯罪；

